Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГЕЧОВСКОТО", ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, СКЛЮЧЕН НА 19 ОКТОМВРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АСС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ГР. ЛУКОВИТ

Днес, 15.01 2026 г. /две хиляди двадесет и шеста година/ в сградата на Министерството на енергетиката, на основание:

- чл. 71, ал. 1 от Закона за подземните богатства и чл. 306, ал. 2-4 от Търговския закон;

- чл. 55 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Гечовското", община Луковит, област Ловеч, сключен на 19 октомври 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АСС Инженеринг" ООД, гр. Луковит („Договора");

- писмо с вх. № Е-26-А-257/12.06.2025 г. от концесионера „АСС Инженеринг" ЕООД;

- Решение № ПН 1-2/2024 г. по оценка на въздействието по околната среда на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен;

- Определение № 3533/2025 г. на Върховен административен съд, постановено по адм. дело № 2882/2025 г.;

- административно дело № 195 от 2025 г. на Административен съд – Търговище,

между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката ЖЕЧО СТАНКОВ, наричан за краткост **„Концедент"**

и

„АСС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 110543636, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, п.к. 7700, ул. „Трети март" № 40, представлявано от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – управител, наричан за краткост **„Концесионер",** се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Действието на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Гечовското", община Луковит, област Ловеч, сключен на 19 октомври 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АСС Инженеринг" ООД, гр. Луковит, се спира, считано от 03 януари 2025 г. до окончателно приключване, с влязло в сила съдебно решение, на административно дело № 195 от 2025 г. на Административен съд – Търговище, образувано по жалби срещу Решение № ПН 1-2/2024 г. по оценка на въздействието по околната среда на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен.

(2) За срока по ал. 1 се спира и броенето на срока, за който е предоставена концесията.

(3) За срока на спирането Концесионерът няма право да упражнява правата си по Договора.

(4) За срока на спирането Концесионерът се задължава да:

1. уведомява компетентните държавни органи за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

2. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;

3. спазва забраните по чл. 30-33 от Договора.

(5) За срока на спирането Концесионерът не дължи изпълнение на задълженията по Договора, с изключение на задълженията по ал. 4.

Чл. 2. Концесионерът е задължен да уведоми писмено Министерството на енергетиката относно отпадането на непреодолимата сила (окончателно приключване, с влязло в сила съдебно решение, на административно дело № 195 от 2025 г. на Административен съд – Търговище), като посочи датата, от която изпълнението на договора и на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се възобновява. Уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от десет (10) работни дни от окончателно приключване, с влязло в сила съдебно решение, на административно дело № 195 от 2025 г. на Административен съд – Търговище.

Чл. 3. В 30-дневен (тридесетдневен) срок след възобновяване действието на Договора по реда на чл. 2, Концесионерът се задължава да предостави на министъра на енергетиката банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Договора в размер на 14 564

(четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и четири) лева и със срок на валидност съобразно чл. 16, ал. 3, т. 3 от договора.

Чл. 4. В срок до 8 (осем) месеца след възобновяване действието на Договора по реда на чл. 2, Концесионерът се задължава да предостави актуализирани проекти по чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4 от Договора за съгласуване на министъра на енергетиката.

Всички останали клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 3 (три) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Гечовското", община Луковит, област Ловеч, сключен на 19 октомври 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АСС Инженеринг" ООД, гр. Луковит, и влиза в сила от 03.01.2025 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ